

## ACORDO INTEGRAL DE PARCERIA

Neste documento irá encontrar o Acordo Integral de Parceria que é parte integrante da versão assinada e enviada. Ambos os documentos devem ser lidos e interpretados em conjunto. O presente documento contém todas as informações do acordo de Parceria, assim bem como informações específicas da Parceria. Em conjunto, constituem o ACORDO DE PARCERIA.

### 1. OBJETO

- 1.1 A RINU opera o website [www.rinu.pt](http://www.rinu.pt) (doravante a “Plataforma”), uma plataforma de intermediação de disponibilização de espaços e serviços para eventos e outras atividades;
- 1.2 A RINU coloca a sua Plataforma à disposição do Parceiro para que, mediante o pagamento de uma taxa melhor especificada infra, os Parceiros disponibilizem os seus espaços e/ou serviços, para reserva em data específica, aos utilizadores da Plataforma. Os Parceiros poderão também disponibilizar packs e outros serviços adicionais (“Packs”), conforme descrito nos Termos do Acordo;
- 1.3 Por sua vez, os utilizadores da Plataforma terão acesso a uma vasta oferta de espaços e serviços, disponibilizados pelos Parceiros, os quais poderão reservar, em datas específicas os locais, packs de eventos, atividades de lazer ou outros serviços;
- 1.4 O presente Acordo de Parceria (“Acordo”) tem por objeto regular a relação entre a RINU e o Parceiro no que diz respeito ao serviço de utilização da Plataforma, em particular, o procedimento aplicável à disponibilização de espaços e serviços na Plataforma pelo Parceiro para efeitos da posterior reserva pelos utilizadores da Plataforma;
- 1.5 O presente Acordo entrará em vigor na data de assinatura e permanecerá aplicável por um período de 1 ano;
- 1.6 O presente Acordo será automaticamente renovado pelo mesmo período referido no parágrafo anterior, exceto se uma das Partes se opuser a tal renovação automática, notificando a outra Parte com um aviso prévio de 30 dias.
- 1.7 O presente Acordo prevê que a RINU possa testar novos modelos de negócio ao longo do tempo, com o intuito de testar novas abordagens, potenciar a taxa de conversão, nomeadamente testes de *ads* (*google*, *Meta* e *LinkedIn*) assim bem como modelos de subscrição ou novas formas de comercialização de eventos;

### 2. TAXA DE SERVIÇO

- 2.1 Como contrapartida pelo serviço objeto do presente Acordo, o Parceiro compromete-se a pagar à RINU uma taxa de serviço, calculada sobre o valor total cobrado ao cliente pela reserva do espaço e/ou serviço na plataforma ou em respostas de pedidos de orçamento efetuados na plataforma (a “Taxa de Serviço”);
- 2.2 A RINU no caso das reservas instantâneas será encarregue do pagamento de taxas relativas à segurança de transação financeira efetuada pelo cliente através de cartões de débito ou de crédito, conforme exigido pelas instituições financeiras em causa. A RINU terá o direito de vir a imputar ao Parceiro tais custos no futuro.
- 2.3 A RINU terá o direito de alterar a Taxa de Serviço determinada na presente cláusula, mediante aviso prévio de 30 dias ao Parceiro, sendo que tais alterações, quando ocorrerem, não afetarão os serviços que tenham sido previamente acordados e pagos.
- 2.4 A RINU terá o direito de lançar campanhas de destaque, às quais será associada a cobrança de taxas de serviço específicas e complementares. As condições destas campanhas serão disponibilizadas previamente aos Parceiros e apenas entrarão em vigor caso o Parceiro aceite as condições propostas pela RINU por escrito.
- 2.5 A RINU será responsável por assumir o pagamento de todos os impostos ou encargos indiretamente aplicáveis, incluindo o IVA (ou outro imposto equivalente) a pagar em relação à Taxa de Serviço.

- 2.6 As reservas VIA RINU podem acontecer de 2 (duas) formas: BOOKING instantâneo na plataforma ou através dos pedidos de orçamento. Assim a RINU define as seguintes regras:
- 2.6.1 BOOKING INSTANTÂNEO/ONLINE e em RINU.pt, a RINU deverá efetuar o pagamento do montante total da reserva, subtraindo a Taxa de Serviço da RINU no prazo definido pelo parceiro na plataforma como “política de cancelamento”. Assim, se o parceiro definir a política de pagamento por parte do cliente 15 dias antes da data da reserva, a RINU fará o pagamento integral ao parceiro 15 dias antes do evento por transferência bancária ou via STRIPE.
- 2.6.1.1 Se no caso da alínea anterior (2.6.1), o cancelamento da reserva por parte do cliente utilizador da Plataforma for dentro do período estabelecido pelo Parceiro na política de cancelamento associada ao anúncio do espaço e /ou serviço, a RINU reembolsará na totalidade o cliente do eventual montante já pago.
- 2.6.1.2 Em caso de cancelamento da reserva por parte do cliente utilizador da Plataforma, após o período estabelecido pelo Parceiro na política de cancelamento associada ao anúncio do espaço e/ou serviço, a RINU não reembolsará o cliente qualquer valor já pago por este. Neste caso a RINU fará o respetivo pagamento da reserva ao Parceiro e a Taxa de Serviço permanecerá aplicável e devida à RINU.
- 2.6.1.3 O Parceiro poderá ser encarregue do pagamento de uma taxa adicional de 1,5% à RINU, relativamente aos custos do processo de transações financeiras, caso (i) o Parceiro cancele indevidamente o serviço já cobrado ao cliente, e após o período definido na política de cancelamento pelo Parceiro ou (ii) A RINU aceite a devolução ao cliente depois do evento acontecer nos casos previstos nas condições gerais neste acordo.
- 2.6.1.4 A RINU deverá emitir em todos os casos uma fatura da comissão retida. Assim, o parceiro irá receber uma fatura da RINU com a comissão, que justifica a diferença do valor recebido VS a fatura passada ao cliente.
- 2.6.2 Através de PEDIDOS DE ORÇAMENTO em RINU.pt, a RINU define que, se o cliente utilizador da plataforma fizer a adjudicação do evento, a RINU enviará um email de confirmação de reserva para cliente e parceiro.
- 2.6.2.1 O parceiro, depois deste email de confirmação, aceita emitir uma **fatura de adjudicação de 20%** do valor proposto pela RINU diretamente ao cliente, salvo exceções comunicadas pela RINU (principalmente em eventos Empresariais);
- 2.6.2.2 A RINU define para as adjudicações em 2.6.2, que o montante da adjudicação não é em nenhuma circunstância devolvida ao cliente, sendo da responsabilidade do parceiro a gestão do cliente;
- 2.6.2.3 A RINU terá sempre direito à sua comissão e **será com a cobrança da fatura de adjudicação que emitirá a fatura da sua taxa/comissão** e será a partir desse momento que a RINU cumpre a sua conversão;
- 2.6.2.4 Para o caso, do valor do evento se verificar inferior ou superior à proposta adjudicada, a RINU fará o acerto posterior à data do evento, seja devolução, seja faturar a diferença;
- 2.6.2.5 O parceiro deverá pagar a fatura da comissão da RINU num prazo máximo de 15 dias depois da emissão da fatura;
- 2.7 Em caso de adjudicação ou reserva nos pontos 2.6.1 e 2.6.2, **o parceiro é obrigado a contactar via email ou telefone diretamente o cliente convertido**, de forma a satisfazer todas as eventuais necessidades e dúvidas do cliente, seja o envio da fatura de adjudicação ou total, seja a venda de serviços adicionais;
- 2.8 Em caso de cancelamento da reserva por parte do parceiro, o parceiro poderá ver o seu rating interno da plataforma afetado, que poderá ter consequências na visibilidade do espaço e/ou empresa de serviços, diminuição de envios de propostas e afetação na dinâmica das campanhas digitais direcionadas e georreferenciadas;

### 3. PROCESSO DE CRIAÇÃO DE CONTA

- 3.1 A criação de conta do Parceiro é parte funcional da Plataforma para permitir que os Parceiros se identifiquem e anunciem os espaços na Plataforma.
- 3.2 No processo de criação de conta, a RINU necessitará de solicitar determinadas informações para cumprir com a legislação aplicável e conservar tais informações durante um período de 1 ano após a cessação da relação contratual. A RINU só divulgará tais informações a terceiros quando assim lhe for exigível para cumprir com a legislação aplicável.
- 3.3 Para os efeitos previstos no parágrafo anterior, o Parceiro compromete-se a fornecer informações exatas, completas e atualizadas. A RINU tem o direito de suspender a prestação do serviço do Parceiro na Plataforma se o Parceiro não fornecer informações corretas e atualizadas;
- 3.4 O Parceiro terá a opção de escolher e determinar qual a política de cancelamento e as condições de pagamento aplicáveis ao espaço e/ou serviços que disponibiliza na Plataforma;
- 3.5 Após preenchimento e submissão das informações sobre o local, na secção “Torne-se parceiro” da Plataforma, a RINU irá rever e analisar as informações submetidas antes de publicar o espaço na Plataforma.
- 3.6 A informação sobre o local/espaço e/ou serviços não poderá conter referências ou hiperligações relativas a terceiros ou a qualquer conteúdo que publicite ou disponibilize o espaço, incluindo números de telefone e de fax, endereço de e-mail, redes sociais, website, aplicação ou plataforma. A RINU tem o direito de editar ou excluir qualquer informação que esteja incorreta ou incompleta ou em violação do presente Acordo.
- 3.7 Caso o local submetido para revisão seja aprovado pela RINU, a RINU irá alterar o estado no *dashboard* do parceiro de “Em Aprovação” para “Ativo”. Essa aprovação será comunicada por email e só nessa altura desbloqueará o calendário para a gestão das disponibilidades.
- 3.8 O Parceiro poderá, a todo o tempo, aceder à sua conta na Plataforma e acompanhar, alterar ou atualizar as informações relativas aos seus locais publicados na Plataforma, voltando o processo para “Em Aprovação” para revisão e aprovação da RINU.

### 4. PACKS E SERVIÇOS ADICIONAIS

- 4.1 A RINU permite ao Parceiro construir a sua oferta através da Plataforma, esta oferta tem a nomenclatura de “packs”.
- 4.2 Estes “packs” são criados e disponibilizados pelo Parceiro, sem qualquer intervenção da RINU.
- 4.3 Os packs podem incluir, literalmente todas as opções relacionadas com eventos.
- 4.4 O Parceiro poderá gerir os seus packs, eliminando-os quando pretender, definir o número de packs que pretende oferecer para reserva, o número de dias necessário para preparação do pack, bem como o preço definido para o pack e o período durante o qual o pack estará disponível para reserva na Plataforma.
- 4.5 Será da inteira responsabilidade do Parceiro assegurar a disponibilidade dos packs e serviços adicionais disponibilizados na Plataforma, bem como assegurar a contratação e o pagamento de tais serviços adicionais ou de trabalhadores necessários à prestação de tais serviços.

### 5. PROCESSO DE RESERVA DO ESPAÇO

- 5.1 Os Clientes Utilizadores da Plataforma poderão reservar e pagar as ofertas disponibilizadas pelo Parceiro diretamente na Plataforma;
- 5.2 Os Clientes Utilizadores da Plataforma, poderão também receber propostas por email de ofertas em resposta a pedidos de orçamento que a RINU possa receber na sua plataforma;
- 5.3 O Parceiro poderá acompanhar as suas reservas através do separador “Reservas” no backoffice do Parceiro;
- 5.4 O Parceiro, em caso de receber uma reserva na plataforma, receberá por email a confirmação da mesma;
- 5.5 Nesse separador “reservas”, o Parceiro poderá gerir, acompanhar e cancelar as suas reservas;

- 5.6 O Parceiro terá ainda à sua disponibilidade um calendário onde poderá gerir a sua disponibilidade, criar indisponibilidades e gerir os seus eventos, de forma a manter o calendário sempre o mais atualizado possível;
- 5.7 A RINU disponibiliza ainda o sistema de iCal para que o parceiro possa fazer a integração com o seu calendário google, Outlook ou qualquer um que tenha o mesmo sistema;
- 5.8 A RINU está em testes pilotos com empresas de PMS a fim de poder integrar com sistemas de gestão de reservas;

## **6. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA RINU**

- 6.1 A RINU compromete-se a cumprir com toda a legislação aplicável.
- 6.2 A RINU compromete-se a disponibilizar os espaços e serviços publicados pelos Parceiros e devidamente aprovados pela RINU, na Plataforma, aos seus clientes.
- 6.3 A RINU compromete-se a desenvolver as referidas páginas dos espaços e empresas de serviços com imagens e textos, com base na informação fornecida pelo Parceiro.
- 6.4 A RINU é responsável pela prestação de assistência técnica aos clientes utilizadores da Plataforma pela resolução de problemas técnicos e de software relacionados com o funcionamento da Plataforma.
- 6.5 A RINU não será responsável por qualquer falha na prestação do serviço, que seja devida a falta ou insuficiência de informação fornecida por parte do Parceiro.
- 6.6 A RINU não será responsável por qualquer cancelamento efetuado pelos clientes utilizadores da Plataforma, que não lhe seja imputável, bem como não será responsável por qualquer ato ou omissão dos clientes utilizadores da Plataforma relativamente à reserva, pagamento ou utilização do espaço ou serviços do Parceiro.
- 6.7 A RINU, como mera intermediária da relação entre o Parceiro e o cliente utilizador da Plataforma, não será responsável perante o cliente utilizador da Plataforma por qualquer falha, falta de conformidade ou qualquer outro fator que resulte numa reclamação do cliente relativamente à prestação do serviço por parte do Parceiro, nem por qualquer situação relacionada com a relação entre o cliente e o Parceiro, sendo tal responsabilidade inteiramente imputada ao Parceiro.
- 6.8 Qualquer reclamação relativa aos espaços e serviços pelo cliente, que chegue ao conhecimento da RINU será transmitida ao Parceiro em causa, que assumirá toda a responsabilidade.
- 6.9 A responsabilidade da RINU perante o Parceiro apenas poderá decorrer de factos que lhe sejam diretamente imputáveis e, em qualquer caso, está limitada ao montante total da reserva.
- 6.10 A RINU não poderá ser responsabilizada por danos indiretos do Parceiro, nomeadamente por lucros cessantes resultantes da indisponibilidade da Plataforma.
- 6.11 A RINU não poderá ser responsabilizada de nenhuma forma legal por comportamentos menos adequados, potenciais atitudes, faltas de educação destruição de bens e materiais por parte do cliente utilizador da plataforma.
- 6.12 Se em qualquer situação, a RINU for responsável perante o cliente utilizador da Plataforma, devido a qualquer ação imputável ao Parceiro, nomeadamente por informações enganosas ou falsas prestadas pelo Parceiro ou ao incumprimento do contrato com o cliente por parte do Parceiro, a RINU terá direito de regresso perante o Parceiro, o qual será inteiramente responsável perante a RINU por todos os danos emergentes.
- 6.13 A RINU terá o direito de suspender ou eliminar a conta ou a página relativa a qualquer espaço ou serviço do Parceiro na Plataforma, caso entenda de boa-fé que o Parceiro está a violar o presente Acordo ou qualquer legislação aplicável. Em tal caso, a RINU informará o Parceiro das razões associadas à suspensão ou eliminação da página ou conta em causa.
- 6.14 A RINU terá o direito de efetuar visitas aos espaços ou às empresas de serviços publicados pelo Parceiro, de modo a confirmar a veracidade e conformidade das informações disponibilizadas na Plataforma. Para este

efeito, a RINU contactará com uma antecedência mínima de 5 dias úteis o Parceiro para que seja agendada a data da visita.

6.15 A RINU poderá fazer de cliente mistério, de modo a confirmar a veracidade e conformidade das informações disponibilizadas na Plataforma.

6.16 A RINU analisará várias métricas de satisfação de cliente, podendo ter impacto no rating e consequente posicionamento dos parceiros nas pesquisas da plataforma, nomeadamente, número de cancelamentos, cancelamentos depois da data-limite definida na política de cancelamento, tempo de resposta, tempo indisponível no calendário, entre outras que a RINU achar mais convenientemente analisar e colocar no seu algoritmo de classificação.

## **7. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO**

7.1 O Parceiro compromete-se a cumprir com toda a legislação aplicável.

7.2 O Parceiro é inteiramente responsável pela informação que submete na Plataforma, bem como pelos espaços ou empresas de serviço que publica na Plataforma.

7.3 O Parceiro será inteiramente responsável pelos “packs/ofertas” que oferece através da Plataforma, bem como por quaisquer trabalhadores por si contratados para a oferta de tais “packs” ou serviços extras.

7.4 O Parceiro é inteiramente responsável por aceitar, recusar ou gerir a reserva do cliente utilizador da Plataforma relativamente ao seu espaço ou serviço.

7.5 O Parceiro compromete-se a respeitar a legislação a que está sujeito no âmbito do exercício da sua atividade profissional. Como tal, o Parceiro é responsável pela obtenção de quaisquer licenças ou autorizações que possam ser necessárias para o exercício da sua atividade profissional. Embora a RINU não seja obrigada a verificar o cumprimento da legislação aplicável por parte do Parceiro, o Parceiro deve fornecer à RINU, quando por esta for solicitado, quaisquer certificados, autorizações e/ou licenças que lhe sejam exigidos pela legislação aplicável.

7.6 O Parceiro é responsável por garantir a qualidade dos espaços e empresas de serviço e por garantir que as fotografias que apresenta dos espaços e serviços são reais e correspondem em termos exatos aos espaços, empresas e “packs/ofertas” por si disponibilizados.

7.7 O Parceiro será responsável perante o cliente por qualquer incorreção, falha ou insuficiência da informação facultada relativa ao espaço ou serviço, inclusive por qualquer informação que já não se encontre atualizada e/ou aplicável e que não tenha sido devida e atempadamente corrigida pelo Parceiro.

7.8 O Parceiro é responsável de cumprir com a efetivação da reserva e dos serviços contratados pelo cliente utilizador da Plataforma.

7.9 O Parceiro reconhece que é inteiramente responsável por verificar e garantir que a identificação apresentada pelo cliente utilizador da Plataforma, no dia agendado para utilização do espaço ou serviço, é válida e corresponde às informações de reserva que lhe foram fornecidas. Se uma Parte considerar que uma reserva é suscetível de ser ou é fraudulenta, ou que determinados dados fornecidos por um cliente não podem ser verificados, as Partes trabalharão de boa-fé para resolver a situação;

7.10 O Parceiro é responsável pelo cumprimento de quaisquer obrigações legais que possam resultar da relação estabelecida com os clientes utilizadores da Plataforma, nomeadamente, as obrigações derivadas da legislação de direito dos consumidores. Como tal, o Parceiro é responsável, nomeadamente, por:

7.10.1 Estabelecer o preço associado ao espaço e serviços que disponibiliza na Plataforma;

7.10.2 Fornecer toda a informação associada ao preço de reserva do espaço e/ou serviço, com todos os impostos e encargos adicionais existentes;

7.10.3 Toda a logística associada à utilização no dia agendado na reserva;

7.10.4 Fornecer a localização exata, correta e precisa do espaço ou empresa de serviço;

- 7.10.5 Cumprir e agir perante o cliente utilizador da Plataforma de acordo com a informação que inseriu no anúncio do espaço e/ou serviços na Plataforma;
- 7.10.6 Avisar e informar o cliente utilizador da Plataforma de qualquer alteração prevista à reserva efetuada ou aos serviços contratados, podendo o cliente não aceitar qualquer alteração e ficar no direito de cancelar a sua reserva;
- 7.10.7 Garantir a prestação do serviço ao cliente utilizador da Plataforma nos exatos termos em que o mesmo foi contratado;
- 7.10.8 Responder e resolver qualquer reclamação por parte do cliente utilizador da Plataforma relativamente aos espaços que disponibiliza. O Parceiro deve informar a RINU, prontamente e no prazo máximo de 48 horas, de qualquer reclamação que lhe for dirigida por um cliente utilizador da Plataforma, relativa aos espaços disponibilizados pelo Parceiro;
- 7.10.9 Fornecer informações exatas e precisas na Plataforma e garantir que tais informações não criam o risco de induzir em erro os clientes utilizadores da Plataforma;
- 7.10.10 O Parceiro indemnizará a RINU por qualquer prejuízo sofrido e por qualquer ação judicial intentada contra a RINU por violação, por parte do Parceiro, dos termos do presente Acordo, dos Termos e Condições da Plataforma, de qualquer direito de terceiro e sempre que o prejuízo resulte de um espaço disponibilizado pelo Parceiro na Plataforma, da utilização que o Parceiro efetua da Plataforma ou de qualquer outro facto que lhe seja imputável.
- 7.11 O Parceiro reconhece expressamente o carácter inovador do modelo de negócio proposto pela RINU, bem como a sua diferenciação face às soluções atualmente existentes no mercado, assentando o sucesso da parceria, de forma essencial, na base comercial, tecnológica e na correta estruturação, tratamento e atualização de dados. Nestes termos, o Parceiro obriga-se a manter permanentemente atualizadas, completas e verdadeiras todas as informações relativas à sua oferta disponibilizada na plataforma RINU, incluindo, preços, disponibilidade, características dos serviços/produtos e condições comerciais;
- 7.12 Fica expressamente acordado que, caso o Parceiro não proceda à atualização das informações da sua oferta nos termos do número anterior, e a RINU, com base nas informações disponibilizadas pelo Parceiro na plataforma, venha a vender uma determinada oferta a um cliente final, o Parceiro obriga-se a honrar integralmente o preço, condições e demais termos da reserva efetuada e paga pelo cliente, não podendo, em caso algum, imputar à RINU qualquer responsabilidade por divergências de preço, indisponibilidade, prejuízos, custos adicionais ou perdas financeiras resultantes da falta ou incorreção de atualização da informação;
- 7.13 O Parceiro reconhece ainda que a RINU atua exclusivamente como intermediária tecnológica e comercial, não assumindo qualquer responsabilidade por erros, omissões ou desatualizações imputáveis ao Parceiro, responsabilizando-se voluntariamente por quaisquer danos, reclamações, custos ou responsabilidades que venham a ser exigidos à RINU por terceiros em consequência do incumprimento do dever de atualização prevista na presente cláusula.

## 8. GARANTIAS

### 8.1 O Parceiro declara e garante que:

- 8.1.1 Apenas disponibilizará para anúncio na Plataforma os locais ou serviços de que seja proprietário ou responsável pela sua gestão desde que, neste caso, tenha sido autorizado pelo legítimo proprietário;
- 8.1.2 O local ou serviços disponibilizados dispõem de todas as licenças, autorizações, condições e características necessárias para cumprir com a informação disponibilizada pelo Parceiro na Plataforma e com os serviços adicionais que se propõe oferecer;
- 8.1.3 As reservas que o Parceiro aceitar e se propuser a cumprir não coincidem com reservas de terceiros para o mesmo espaço ou serviço, para evitar *overselling*;
- 8.1.4 Os espaços ou serviços por si disponibilizados na Plataforma não infringem ou violam a legislação aplicável e direitos de terceiros;

- 8.1.5 As imagens apresentadas do espaço ou dos serviços na Plataforma estão em conformidade e correspondem à verdade anunciada;
- 8.1.6 É detentor dos direitos necessários, incluindo os direitos de propriedade intelectual, relativos às imagens do local ou serviços anunciados na Plataforma e que está legitimamente autorizado a utilizar tais imagens para apresentar os espaços e/ou serviços na Plataforma;
- 8.1.7 As imagens referentes aos espaços e aos serviços, submetidas para publicação na Plataforma, não contêm quaisquer pessoas identificadas ou identificáveis. Caso as imagens contenham pessoas singulares, o Parceiro garante que possui as autorizações necessárias por escrito das respetivas pessoas para divulgação da sua imagem, assim bem como o cumprimento do RGPD aplicáveis;
- 8.1.8 **Não irá tratar de forma diferente ou oferecer condições inferiores aos clientes da Plataforma, em comparação com clientes que reservam o espaço ou serviços através de outros meios ou canais diretos;**
- 8.1.9 Irá fornecer as mesmas condições relativas aos preços para reservar o espaço ou serviços, que aquelas fornecidas a terceiros onde o espaço ou empresa é disponibilizada para reserva, não permitindo a RINU markup;

## 9. CONFIDENCIALIDADE E EXCLUSIVIDADE

- 9.1 No decurso do presente Acordo, tanto a RINU como o Parceiro poderão receber, ter acesso, disponibilizar e/ou criar documentos ou informação de natureza confidencial ou de segredo de negócio e da propriedade da outra Parte ("Informação Confidencial");
- 9.2 As Partes reconhecem e concordam que tais Informações Confidenciais são propriedade da outra Parte, não são do conhecimento geral e possuem natureza confidencial e, como tal, tais Informações confidenciais apenas devem ser utilizadas quando necessário para cumprir as obrigações de cada Parte ao abrigo do presente Acordo;
- 9.3 Cada Parte concorda que não utilizará, divulgará, comunicará, reproduzirá ou permitirá a utilização ou divulgação de qualquer Informação confidencial a terceiros, sob qualquer forma, exceto aos trabalhadores atuais da outra Parte ou conforme indicado pela outra Parte no decurso da execução do presente Acordo e, posteriormente, apenas com a autorização por escrito da outra Parte;
- 9.4 As Partes comprometem-se a manter sempre, durante a vigência do presente Acordo e por um ano após o seu termo, a confidencialidade de todas as Informações Confidenciais da outra Parte que tenham sido obtidas ao abrigo do presente Acordo;
- 9.5 O Parceiro aceita que ao inscrever-se na RINU, não poderá estar inscrito em nenhuma plataforma concorrencial. Ou seja, em plataformas que permitam reservas de espaços ou serviços para eventos ONLINE. Assim aceita o regime de exclusividade deste segmento à RINU. Estão fora do âmbito softwares de gestão, conhecidos como *property management system* (PMS's).
- 9.6 Não celebrou nem irá celebrar durante o prazo de vigência do Acordo qualquer acordo com outras entidades tecnológicas que concorram direta ou indiretamente com a RINU, para a reserva de espaços ou serviços online (com reservas LIVE), comercialização de packs de eventos online e serviços para eventos disponibilizados na Plataforma.

## 10. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As Partes comprometem-se a observar e cumprir rigorosamente a legislação aplicável em matéria de proteção de dados pessoais, nomeadamente com o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 ("RGPD"), no que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais dos clientes utilizadores da Plataforma;



- 10.1 As Partes acordam que cada Parte será responsável pelo respetivo tratamento de dados pessoais que efetuar através da Plataforma. Por conseguinte, o Parceiro e a RINU atuam como responsáveis pelo tratamento independentes, na aceção do RGPD;
- 10.2 Cada Parte será responsável por atender a qualquer pedido ou solicitação de um titular dos dados relativamente aos dados pessoais tratados na Plataforma. Designadamente, ambas as Partes são responsáveis por responder atempadamente aos pedidos que lhes sejam efetuados relativamente ao exercício de direitos por parte dos titulares dos dados. As Partes comprometem-se a colaborar mutuamente para fornecer uma resposta atempada e suficiente ao titular dos dados quando este exerça os seus direitos;
- 10.3 Os dados pessoais dos representantes legais e dos pontos de contacto de cada Parte serão tratados pela outra Parte na qualidade de responsável pelo tratamento;
- 10.4 Tais dados pessoais serão tratados em conformidade com os direitos e obrigações previstos no presente Acordo e na legislação aplicável;
- 10.5 Por conseguinte, o fundamento jurídico do tratamento é o interesse legítimo de cada uma das Partes em assegurar a relação contratual estabelecida no presente Acordo;
- 10.6 Os dados pessoais serão conservados durante a vigência da relação contratual e durante os períodos legalmente exigidos;
- 10.7 Os dados pessoais só serão transmitidos em situações em que tal seja legal ou contratualmente necessário, designadamente, a terceiros prestadores de serviços a quem tenha sido confiado qualquer serviço relacionado com a gestão ou execução do presente Acordo;
- 10.8 Os representantes legais e os pontos de contacto de cada uma das Partes podem, nos termos estabelecidos pela legislação aplicável, exercer os seus direitos de acesso, retificação e eliminação dos dados pessoais e estabelecer limitações ao tratamento dos seus dados pessoais, ou solicitar a portabilidade dos seus dados pessoais. Em determinadas circunstâncias e por motivos relacionados com a sua situação particular, os titulares dos dados podem opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais. Nesse caso, o responsável pelo tratamento cessará o tratamento dos dados pessoais, exceto se existirem razões preponderantes e legítimas para tal tratamento ou se estiver em causa a defesa de um direito num processo judicial. Os titulares dos dados podem também apresentar uma queixa junto da Autoridade de Controlo da Proteção de Dados;
- 10.9 Se os titulares dos dados pretenderem exercer os seus direitos ou obter mais informações sobre o tratamento dos seus dados, devem contactar a Parte correspondente.

## **11. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL**

- 11.1 O Parceiro declara e aceita que todos os conteúdos presentes ou relacionados com a Plataforma, incluindo, mas não se limitando a logótipos, marcas, textos, imagens, vídeos, gráficos, desenhos, sons, entre outros, estão protegidos por direitos de propriedade intelectual e industrial que pertencem à RINU e/ou a terceiros ("Propriedade Intelectual"), estando proibida a sua cópia, reprodução ou difusão, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da RINU e/ou dos terceiros a quem pertençam;
- 11.2 A celebração do presente Acordo não implica, em caso algum, uma renúncia ou cedência dos direitos de Propriedade Intelectual;
- 11.3 O website, como um todo e enquanto obra artística de multimédia, está protegido por direitos de autor em conformidade com a legislação aplicável;
- 11.4 A RINU concede, pelo presente, uma licença gratuita, mundial e não transmissível, ao Parceiro para utilizar a Plataforma nos termos estabelecidos no presente Acordo. A licença é válida enquanto o presente Acordo estiver em vigor;
- 11.5 O Parceiro concede à RINU uma licença gratuita, mundial e não exclusiva relativamente a quaisquer imagens e/ou informações apresentadas ou fornecidas pelo Parceiro na Plataforma, protegidos por direitos de propriedade intelectual, para permitir que a RINU apresente os espaços na Plataforma.



## 12. PRAZO, CESSAÇÃO E RESOLUÇÃO

- 12.1 O Acordo entrará em vigor na data de assinatura e, salvo cessação antecipada pelas Partes, permanecerá em vigor por um período de 1 (um) ano ("Prazo Inicial");
- 12.2 O Acordo será automaticamente renovado por períodos sucessivos de 1 (um) ano ("Prazo de Renovação"), exceto se uma das Partes se opuser a tal renovação automática, notificando a outra Parte com um aviso prévio de 30 dias.
- 12.3 O Acordo poderá ser resolvido:
- 12.3.1 Por acordo entre as Partes, desde que efetuado por escrito e devidamente assinado:
- 12.3.1.1 Por iniciativa de uma das Partes, nos termos da lei, quando se verifique a mora, o cumprimento defeituoso ou o não cumprimento definitivo de qualquer das obrigações previstas no presente Acordo. Em alternativa à resolução do Acordo, a Parte lesada, caso considere que a situação é sanável, poderá optar por notificar a Parte faltosa, através de carta registada com aviso de receção, para que esta, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de notificação, adote as medidas necessárias para a sua sanção o que, a não ocorrer, implicará igualmente a resolução do contrato;
- 12.3.1.2 A qualquer momento, por iniciativa e decisão unilateral de uma das Partes, que assim comunique e declare expressamente por escrito com uma antecedência mínima de sessenta (60) dias;
- 12.3.1.3 Por iniciativa da RINU, caso considere razoavelmente necessário, tendo em conta, nomeadamente (i) a falha em providenciar um ambiente seguro para os clientes, (ii) a falha em respeitar e atender aos padrões mínimos de qualidade, (iii) uma violação de qualquer Lei aplicável ou (iv) qualquer outro evento que a RINU considere razoavelmente poder afetar a sua capacidade de cumprir este acordo ou prejudicar a goodwill da RINU e das suas Entidades Relacionadas;
- 12.3.1.4 Em caso de resolução do contrato por causa imputável ao Parceiro, este deixará de estar visível aos clientes da Plataforma, podendo ser apagada toda a informação que esteja no espaço reservado aos parceiros, assim bem como os acessos à Plataforma;
- 12.3.1.5 A RINU, mesmo resolvendo o contrato, os montantes continuam a ser devido a ambas as partes, regendo-se pelas regras deste Acordo de Parceira;
- 12.3.1.6 Antes de exercer qualquer um dos direitos descritos na presente Cláusula, a RINU notificará o Parceiro por e-mail ou por qualquer outro meio duradouro, antes ou no momento da suspensão ou resolução.

## 13. DISPOSIÇÕES FINAIS

- 13.1 Nenhuma falha ou atraso de qualquer das Partes no exercício de qualquer dos seus direitos ao abrigo do presente Acordo será considerado como uma renúncia a esse direito;
- 13.2 Nenhuma das Partes do presente Acordo será responsável por qualquer falha ou atraso no cumprimento das suas obrigações quando tal falha ou atraso resultar de qualquer causa que esteja para além do controlo razoável dessa Parte. Tais causas incluem, mas não se limitam a: falha de energia, falha do fornecedor de serviços de Internet, falha do servidor de alojamento, bloqueio de serviço, greve de trabalhadores, perturbações da ordem pública, incêndios, inundações, tempestades, terremotos, atos de terrorismo, atos de guerra ou qualquer outro evento que esteja fora do controlo da Parte em questão;
- 13.3 A RINU terá o direito de alterar o Acordo, conforme permitido pela Lei aplicável, mediante pré-aviso de quinze (15) dias ao Parceiro, através da atualização da versão atualizada do Acordo em <https://www.rinu.pt/agreement.pdf>;
- 13.4 Todavia, o pré-aviso referido no parágrafo anterior não será aplicável sempre que a alteração seja exigida por Lei ou esteja relacionada com a expansão ou introdução de novos serviços ou funcionalidades nos serviços disponibilizados pela RINU na Plataforma ou quaisquer outras alterações que sejam efetivamente favoráveis ao Parceiro e não reduzam o âmbito dos respetivos direitos nem aumentem as respetivas responsabilidades;

- 13.5 Caso, após efetuada uma alteração ao Acordo e devidamente comunicada ou publicada, o Parceiro continue a utilizar a Plataforma nos mesmos termos e no âmbito do presente Acordo, considera-se que o Parceiro aceita a nova versão atualizada do Acordo de Parceria, salvo indicação em contrário e aceites por escrito pela RINU;
- 13.6 Caso o Parceiro se oponha à versão atualizada do Acordo de Parceria, o Parceiro terá direito a resolver o Acordo, nos termos previstos na Cláusula 12 do presente Resumo de Acordo;
- 13.7 No caso de uma ou mais disposições do presente Acordo serem consideradas ilícitas, inválidas ou não aplicáveis, essa(s) disposição(ões) será(ão) considerada(s) excluída(s) do restante Acordo. As restantes disposições do presente Acordo permanecerão válidas e aplicáveis;
- 13.8 As Partes tentarão resolver qualquer litígio decorrente ou relacionado com o presente Acordo através de negociações entre os seus representantes designados, com poderes para resolver tais litígios;
- 13.9 Se as negociações não permitirem resolver a questão no prazo de 30 dias a contar da receção do aviso por escrito para negociar, o litígio pode ser submetido a arbitragem por qualquer das Partes;
- 13.10 O presente Acordo será sujeito à lei portuguesa e para resolução de qualquer litígio as partes convencionam, com renúncia a qualquer outro, o foro da Comarca de Lisboa.